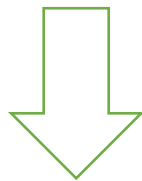


Unternehmenszusammenschlüsse

Wenn zwei Firmen kooperieren, stehen nicht nur wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund.

Auch die unterschiedlichen Unternehmenskulturen müssen zusammengeführt und Kunden sowie Investoren eingebunden werden.



Definition und Grundlagen

Ein Unternehmenszusammenschluss ist der Vertrag zwischen zwei oder mehreren Firmen, in dem eine Zusammenarbeit nach einem bestimmten Muster vereinbart wird.

Dabei kann es sich um eine

1. Kooperation
2. Konzentration
3. Fusion

handeln.

1. Bei Kooperationen zwischen Unternehmen geht es entweder um eine zeitweise Zusammenarbeit für ein Projekt, das ein Unternehmen allein nicht stemmen könnte oder aber um eine **strategische Allianz**.

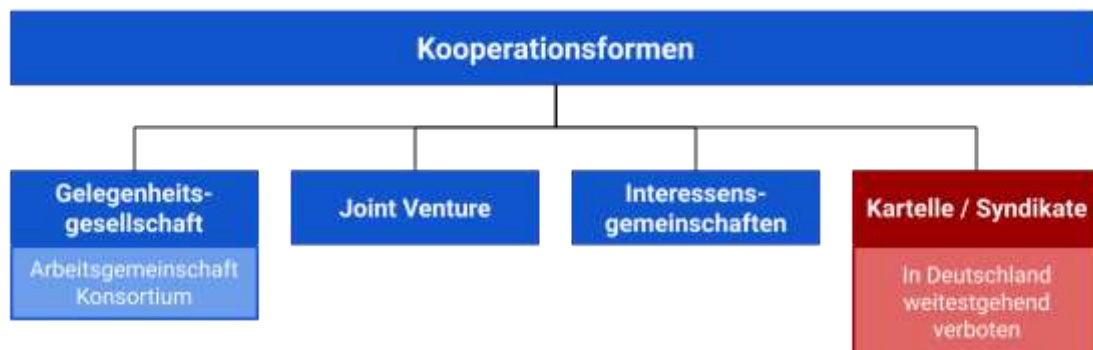


... betrifft meist einzelne Geschäftsbereiche, die zusammengeführt und zentral koordiniert werden, um übergeordnete Ziele zu erreichen.

Grundsätzlich bleiben die einzelnen Firmen bei der Kooperation aber eigenständig.

Unternehmenszusammenschlüsse

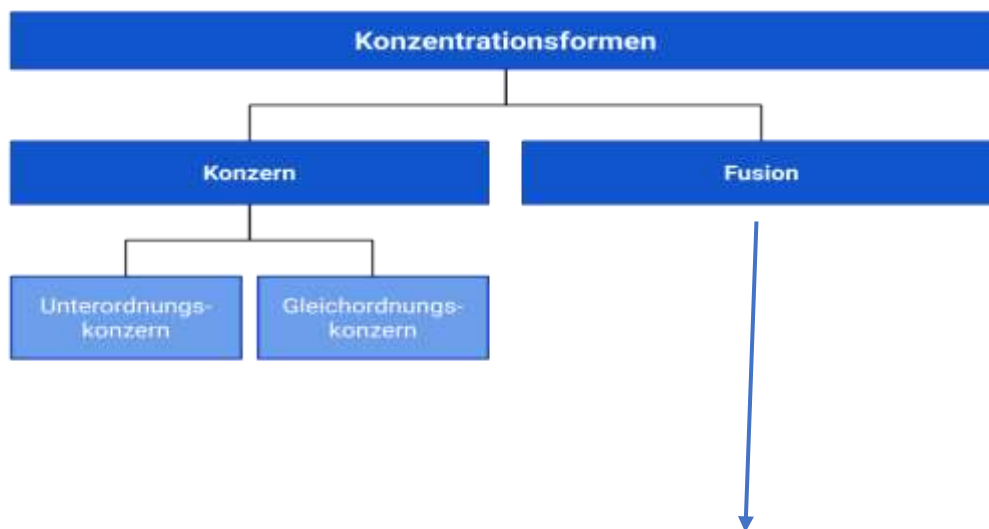
Kooperationsformen



2. Für die Konzentration dagegen gibt jede Seite ihre ökonomische Souveränität auf und die Unternehmen werden komplett oder in Geschäftsbereichen unter eine gemeinsame Leitung gestellt.

Unternehmenszusammenschlüsse

Konzentrationsformen



3. Bei der Fusion geht es um einen kompletten Unternehmenszusammenschluss, bei dem jede Seite nicht nur ihre ökonomische, sondern auch ihre **rechtliche Eigenständigkeit** abgibt.

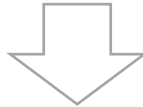
Die Firmen agieren dann in der Regel unter neuem Namen.

Fusion

Fusionsprozess und Potenzial



Unabhängig von der jeweiligen Vorgehensweise prüft das Kartellamt, ob sich durch den Unternehmenszusammenschluss ein marktbeherrschender Wettbewerbsvorteil ergibt. Ist das der Fall, untersagt es den Firmen die Zusammenarbeit oder Fusion.



Nicht jede Unternehmenstransaktion unterliegt der Fusionskontrolle durch das Bundeskartellamt. Eine Anmeldepflicht liegt nur dann vor, wenn ein Zusammenschluss im Sinne des Gesetzes erfolgt und die Unternehmen bestimmte Umsatzschwellen überschreiten.

Eine Kontrollpflicht besteht erst ab einer gewissen wirtschaftlichen Größe des Vorhabens.

- Die beteiligten Unternehmen müssen zusammen weltweit mehr als 500 Millionen Euro Umsatz erzielen.
- Innerhalb Deutschlands muss mindestens eines der Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro und ein anderes mindestens 17,5 Millionen Euro Umsatz erzielen.



Gründe und Vorteile

Es gibt verschiedenste Anlässe für Unternehmen, sich zusammenzuschließen.

Die Gründe finden sich auf der individuellen Unternehmensebene ebenso wie in allgemeinen Marktentwicklungen.

So kann es beispielsweise einer Firma darum gehen, ihre Konkurrenzfähigkeit zu stärken, weil sie sich allein nicht in der Lage sieht, mit der schnellen Marktentwicklung Schritt zu halten.

Auch das Bestreben, die eigene Marktposition auszubauen, treibt viele Firmen zu Kooperationen.

Dabei geht es um die Maximierung von Macht und Gewinnen.

➤ Für eine erfolgreiche Kooperation müssen die beteiligten Firmen als gleichwertige Partner agieren.

Zudem lässt sich unabhängig der Marktposition genauso gut die reine Größe eines Unternehmens schnell durch Zusammenschlüsse steigern.

Expansionen im In- und Ausland werden dadurch vielfach leichter und es lassen sich steuerliche Vorteile ausschöpfen.

Top 10 mit deutscher Beteiligung

Rang	Jahr	Käufer	Gekauft	Transaktionsvolumen (in Mrd. USD)
1	1999	 Vodafone Group	 Mannesmann	202
2	2016	 Linde AG	 Praxair	85
3	2016	 Bayer AG	 Monsanto	54,5
4	1998	 Daimler-Benz AG	 Chrysler	40,5
5	2018	 E.ON SE	 Innogy SE	38,5
6	1999	 Mannesmann	 Orange (UK)	32,6
7	2000	 Deutsche Telekom	 VoiceStream Wireless	29,4
8	1999	 Rhône-Poulenc	 Hoechst AG	21,9
9	2006	 Bayer AG	 Schering AG	21,4
10	2001	 Allianz SE	 Dresdner Bank	19,7

Top 10 aller Zeiten

Rang	Jahr	Käufer	Gekauft	Transaktionsvolumen (in Mrd. USD)
1	1999	 Vodafone Group	 Mannesmann	202
2	2000	 AOL Inc.	 Time Warner	165
3	2013	 Verizon Communications	 Verizon Wireless	130
3	2015	 Dow Chemical	 DuPont	130
5	1999	 Pfizer	 Warner-Lambert	111,8
6	2015	 Anheuser-Busch InBev	 SAB Miller	100
6	2015	 Heinz	 Kraft	100
8	2007	 RFS Holdings BV	 ABN Amro BV	98
9	2018	 AT&T Inc.	 WarnerMedia	85,4
10	2016	 Linde AG	 Praxair	85

Manches Mal geht es bei Zusammenschlüssen schlicht darum, über eine andere Firma an bestimmte Ressourcen zu gelangen, über die das eigene Unternehmen nicht verfügt oder die es nur sehr schwer erreicht.

Dabei kann es sich um Materialien und Rohstoffe genauso handeln wie um Personal oder Fachwissen.

Parallel zu den beschriebenen Grundmodellen der Kooperation, Konzentration und Fusion werden in der Betriebswirtschaftslehre drei Richtungen beschrieben, in die Unternehmenszusammenschlüsse gehen können:

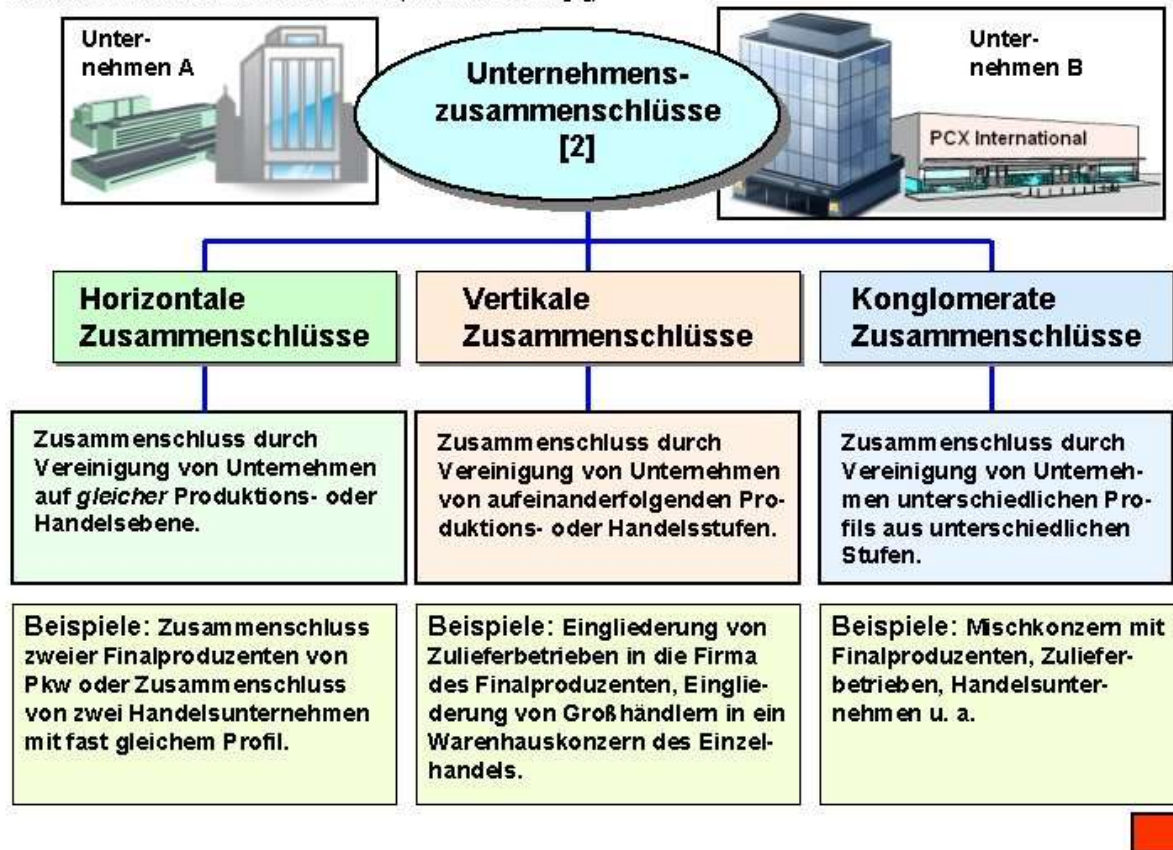
- **Horizontaler Zusammenschluss:** Wird zwischen Unternehmen mit derselben Produktion beziehungsweise derselben Handelsstufe vereinbart, um die Marktposition zu stärken. Beispiele für solche Unternehmenszusammenschlüsse sind die Vereinigung von **Bäckerei A und Bäckerei B** oder **Versandhaus X mit Versandhaus Y**.

- **Vertikaler Zusammenschluss:** Um Beschaffung und Absatz zu sichern, schließen sich Unternehmen zusammen, die aufeinanderfolgende Handelsprozesse oder Produktionsstufen anbieten. Unternehmenszusammenschluss-Beispiele sind die Vereinigung von **Versandhaus X mit Logistik-Dienstleister Y** oder von **Schreinerei Müller und Möbelhaus Meyer**.

- **Anorganischer Zusammenschluss:** Hier tun sich Firmen zusammen, die eigentlich nichts miteinander verbindet, weil sie in unterschiedlichen Branchen oder Produktionsfeldern tätig sind. Der Grund ist, dass Risiken der eigenen Branche durch die Beteiligung an anderen Branchen abgefangen werden sollen. Ein Beispiel ist die Vereinigung einer **Brauerei mit einem Tabakhersteller**. **Es entstehen Mischkonzerne (Konglomerate).**

-

Unternehmenszusammenschlüsse (Grundformen [2])



Siemens

Ein deutscher Konzern zählt zu den 10 größten Mischkonzernen der Welt und das ist Siemens.

Mit seinem Doppelkonzernsitz in München und Berlin ist das Unternehmen, das 1847 gegründet wurde, in den Bereichen Medizintechnik, Energie, Industrie und Infrastruktur aktiv.

So baut Siemens zum Beispiel die ICE-Züge für die Deutsche Bahn, Röntgensysteme, Computertomographen, Turbinen und Generatoren.

Mehr als 340.000 Mitarbeiter beschäftigt Siemens weltweit.

Zusammenfassung

Kooperationsformen

Im Wesentlichen sind vier konkrete Kooperationsformen zu unterscheiden:

- Die **Gelegenheitsgesellschaft** ist eine Zusammenarbeit von unabhängigen Unternehmen in zeitlicher Befristung. Sie kann in Form einer Arbeitsgemeinschaft (Arge) auftreten, bei der die Kooperation auf ein bestimmtes Projekt ausgerichtet ist. Grundsätzlich handelt es sich bei Gelegenheitsgesellschaften um Gesellschaften, die lediglich zur Verfolgung eines Gemeinschaftsprojektes gegründet werden.
- Die **Interessensgemeinschaft** hat eine längerfristige Zusammenarbeit im Blick, die sich zu einem gezielten Zweck gründet und meist im Hintergrund arbeitet. Dabei geht es etwa um gemeinsame Einkäufe, Produktionen oder Forschung. Ein geschlossener Auftritt nach außen ist bei einer Interessensgemeinschaft in der Regel nicht vorgesehen, als Rechtsform wird zumeist die unbürokratische GbR genutzt.
- Das **Joint Venture** ist ein Gemeinschaftsunternehmen, welches als Tochter zweier unabhängiger Firmen gegründet wird. Diese teilen sich das finanzielle Risiko des Joint Venture und stellen ihr Wissen dafür zur Verfügung. Dennoch kann das Gemeinschaftsunternehmen weitgehend unabhängig agieren. Häufig kommt diese Kooperationsform bei Auslandsbeteiligungen einzelner Firmen vor. Zum Beispiel, wenn der jeweilige Staat ausländischen Firmen Limitierungen auf seinem Markt setzt, indem er die Zusammenarbeit mit einheimischen Unternehmen einfordert.

- **Kartelle und Syndikate** sind als Kooperationsform zu nennen, die jedoch in Deutschland und vielen anderen Staaten überwiegend verboten ist.

Kartelle sollen die Marktmacht der zusammenarbeitenden Unternehmen ausbauen und den Wettbewerb einschränken. Dabei bleiben die Mitgliedsunternehmen eigenständig und kooperieren ohne gesonderte Leitung auf reiner Vertragsbasis.

Konzentrationsformen

Wenn die wirtschaftliche Selbstständigkeit der Unternehmen aufgegeben werden soll, kann die daraus entstehende Konzentration zwei Formen annehmen:

- Als **Konzern** zusammengeschlossen, bleibt den Mitgliedsfirmen ihre juristische Selbstständigkeit erhalten. Ist ein Unternehmen vorherrschend und mindestens ein anderes nachrangig tätig, spricht man vom Unterordnungskonzern.

Beim Gleichordnungskonzern dagegen handelt es sich um einen gleichwertigen Unternehmenszusammenschluss. Die Organisation eines Konzerns ist entweder nach dem Stammhauskonzept gestaltet, bei dem eine Obergesellschaft das gesamte operative Geschäft leitet.

➤ Holding-Konzept.



....eine Muttergesellschaft (Dachgesellschaft) hält Anteile an mindestens einer Tochtergesellschaft. Das hat für alle beteiligten Gesellschaften steuerliche Vorteile und schützt das Vermögen im Haftungsfall. Insgesamt kann das Holding-Konzept eine große Hilfe beim Vermögensaufbau sein.

• Fusion / Fusionen

geben die beteiligten Unternehmen sowohl ihre finanzielle als auch ihre rechtliche Souveränität auf.

Dies kann entweder durch eine Neugründung geschehen, zu der sich mindestens zwei ehemals eigenständige Firmen zusammenschließen - oder es wird eine Aufnahme durchgeführt, bei der sich ein Unternehmen dem anderen anschließt, sein Vermögen überträgt und sich selbst komplett auflöst.

Ein wechselseitiges Vertrauen ist ebenso unabdingbar wie ein ähnliches Verständnis von entscheidenden Geschäftsprozessen.

Die Firmenkulturen- und Philosophien sollten nicht zu sehr divergieren.

Alle Beteiligten sollten über fundiertes Wissen über ihre Marktsituation verfügen, um die Chancen und Risiken einer Kooperation im Vorfeld für sich selbst vernünftig einschätzen zu können. Schließlich gilt es für alle Seiten, einen möglichst großen Nutzen aus dem Zusammenschluss zu ziehen.

Nachteile und Risiken

Natürlich verläuft ein Unternehmenszusammenschluss nicht immer zum Vorteil aller Beteiligten.

Meistens liegt das an der Missachtung der einzelnen Unternehmenskulturen.

Werden diese beim Planen des Integrationsprozesses hintangestellt, ist die Zusammenarbeit zum Scheitern verurteilt, denn dann müssen sich die Firmen zu viel mit sich selbst beschäftigen.

Das bestehende Geschäft und die Akquise neuer Kunden und Aufträge kommt in der Folge zu kurz.

Generell besteht bei Unternehmenszusammenschlüssen die Gefahr, dass das Hauptaugenmerk zu sehr auf harten Faktoren wie Synergien und Kostenreduktion liegt.

Da Zusammenschlüsse in der Regel ohnehin sehr aufwändig sind, werden die Beteiligten vielfach dazu verleitet, vorrangig Projekte mit schnellem Wirkungseffekt zu bearbeiten.

Das Kerngeschäft gerät in diesen bewegten Zeiten hier und da aus dem Blickfeld.

Wichtig ist, dass vor allem die Führungskräfte der beteiligten Unternehmen den Zusammenschluss überzeugt vertreten und Mitarbeitenden sowie Kundschaft und Geschäftspartnern positiv vorleben.

Ansonsten entsteht das Risiko, dass nicht alle Personengruppen, die mit den kooperierenden Firmen zu tun haben, beim Integrationsprozess mitgenommen werden.

Hinzu kommt in vielen Branchen das unnachgiebige Voranschreiten des Marktes mit laufend veränderten Rahmenbedingungen.

Was heute der triftige Grund für einen Unternehmenszusammenschluss ist, kann morgen schon wieder überholt sein.

Die Globalisierung sorgt für immer neue Wettbewerber, die technische Entwicklung schreitet im Eiltempo voran und die Kundenwünsche verändern sich beständig.

Häufig ruhen sich Unternehmen nach einem Zusammenschluss aber zu sehr auf diesem aus und berücksichtigen neueste Entwicklungen nicht mehr ausreichend.

Es ist deshalb geboten, laufend zu überprüfen, ob es neuer Allianzen bedarf.

Je häufiger diese geschlossen werden, umso mehr Routine erlangen Firmen darin.